

1022768-93.2019.8.26.0564

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 1ª Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... resultando em prisão indevida por tráfico de drogas, bem como que a ação fora filmada por terceiro, assim, confirmando a conduta dos soldados da PM aqui denunciada e responsabilizando os mesmos nos autos do processo administrativo CORREGPM-006/113/17, sendo, posteriormente, exonerados e condenados pelo Tribunal da Justiça Militar no feito 085997/2018. Reitera o autor que, perante a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

1ª Vara da Fazenda Pública

Rua Vinte e Três de Maio, 107, São Bernardo do Campo - SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1022768-93.2019.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1022768-93.2019.8.26.0564

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Douglas Alves de Sousa

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho

Vistos.

Douglas Alves de Sousa ajuizou a presente a ação de Procedimento Comum Cível em face do Estado de São Paulo pretendendo indenização por danos morais. Sustenta o requerente que foi preso injustamente por 105 (cento e cinco dias) ante farsa supostamente perpetrada por policiais do 40º Batalhão de Polícia Militar do Estado de São Paulo, com sede em São Bernardo do Campo. Alega que os policiais plantaram substâncias entorpecentes - vulgo, maconha - em seu veículo durante revista, resultando em prisão indevida por tráfico de drogas, bem como que a ação fora filmada por terceiro, assim, confirmando a conduta dos soldados da PM aqui denunciada e responsabilizando os mesmos nos autos do processo administrativo CORREGPM-006/113/17, sendo, posteriormente, exonerados e condenados pelo Tribunal da Justiça Militar no feito 085997/2018. Reitera o autor que, perante a MM. 2ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo, no processo 0002597-87.2017.8.26.0564, foi absolvido da indevida imputação que lhe fora atribuída. Requer, assim, indenização à título de danos morais no valor de R\$ 994.000,00 e os benefícios da assistência judiciária gratuita. Documentos às fls. 09/61.

Deferida a AGJ (fl. 62).

Citado (fl. 70), o Estado de São Paulo ofertou contestação (fls. 73/89), suscitando

preliminar de ausência de pressupostos para responsabilização da Administração Pública, já que ação a sentença de absolvição do autor foi fundamentada em insuficiência de provas, não sendo reconhecida a falta de prática o fato criminoso, bem como suscitou ilegitimidade passiva. Aduziu a responsabilidade subjetiva por falha do serviço público e não comprovação do dano, visto que não teria sido verificada culpa na ação da ré em se tratando do erro judiciário.

Réplica às fls. 90/91. Documentos às fls. 92/93.

A Fazenda Pública do Estado de São Paulo não indicou provas (fl. 97).

O autor não indicou provas (fls. 99/100). Documentos fls. 101/107.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Primeiramente, deixo de apreciar preliminar aduzida pelo Estado de São Paulo a respeito da suposta ausência de pressupostos para responsabilização da Administração e ilegitimidade passiva.

No presente caso, discute-se indenização por ato ilícito causado por agentes do Estado no exercício de suas funções, de modo que é incontroversa a posição da Administração para figurar no polo passivo e, assim, ter sua responsabilidade devidamente apurada.

Passo ao julgamento do feito no estado em que se encontra, já que se trata unicamente de matéria de direito, estando os fatos demonstrados nos autos.

No mérito, a ação é procedente.

Trata-se de ação indenizatória a título de danos morais em razão de prisão resultante de flagrante forjado, sob o fundamento de suposto erro da Administração Pública por ação ilícita de policiais militares do 40º Batalhão de Polícia Militar do Estado de São Paulo, com sede em São Bernardo do Campo.

Pois bem.

Ante a situação narrada na inicial e os documentos apresentados em juízo pelo autor, nota-se, de início, que incide sobre a ré o regime de responsabilidade civil objetiva, considerando que o dano causado foi promovido por servidores públicos militares enquanto no exercício de suas funções. Nesse sentido, sendo incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta exercida e os danos sofridos pelo autor, a imputação da responsabilidade é medida que se impõe.

A respeito, verifica-se que, conforme documentos acostados sobre o processo de absolvição do requerente (p. nº0002597-87.2017.8.26.0537), quais sejam, Interrogatório de Rodolfo Gomes Bianchi (fl.101), Termo de Audiência de Instrução (fl. 29) e Sentença (fls. 34/37), o fundamento que lhes deu ensejo não foi simples insuficiência de provas, mas sim, inexistência do fato, nos termos do art. 386, inciso I do Código de Processo Penal. Confira-se:

INTERROGADO se o seu companheiro de equipe Sd. PM MENDES, sabia da existência da droga, bem como se tinha conhecimento de que estavam passando na Cia PM a fim de pegar a droga, bem como que seria colocada no veículo de Douglas a fim de incriminá-lo, respondeu que sim, que o Sd. PM MENDES acompanhou todo o processo (g.f) - fl. 101

Ao final, o réu foi interrogado foi interrogado pelo mesmo sistema de gravação e pelas partes foram ofertadas alegações finais, com tese comum pela absolvição, em virtude da inexistência do fato típico. (g.f) - fl. 29.

Em alegações finais, tanto o Ministério Público quanto a defesa pugnaram pela improcedência da pretensão punitiva estatal em razão da prova da inexistência do fato (g.f) - fl. 34.

Assim, não obstante as declarações das testemunhas de acusação, entendo que a prova dos autos não deixa dúvidas de que o acusado não praticou o delito descrito na denúncia (g.f) - fl. 36.

Dessa forma, restou demonstrado que o acusado não esteve na posse das drogas apreendidas, havendo sérios indícios de que a prisão em flagrante foi forjada. (g.f) - fl. 37.

Dessa forma, e por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão condenatória ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para o fim de ABSOLVER DOUGLAS ALVES DE SOUSA da imputação do artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, c.c o artigo 29 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso I, do Código de

Processo Penal (g.f) - fl. 37.

Perante tal quadro, em face de sentença penal fundamentada em inexistência do fato, observa-se necessária repercussão em âmbito cível. Destarte, de rigor a procedência do pedido para condenar o requerido ao pagamento de indenização pelos dissabores e constrangimentos suportados pelo autor (privação da liberdade) em razão de ato ilícito (flagrante forjado) praticado por agentes públicos militares nesta qualidade.

Cumpra destacar, nesse sentido, os julgados proferidos por esta E. Corte:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS suportados pelo autor em virtude de prisão em flagrante forjado por policiais militares. Autor que permaneceu em prisão preventiva por 11 meses e 5 dias. Sentença penal que julgou os pedidos improcedentes, absolvendo o autor, com fundamento no art. 386, IV, do CPP. DANO MORAL. Condenação da FESP à indenização por danos morais. Cabimento. Comprovação da ocorrência do dano moral e do nexo causal entre a conduta dolosa praticada pelos agentes públicos (policiais militares) e o dano sofrido (privação da liberdade), no caso em tela. Redução, contudo, do "quantum" fixado a título de danos morais para R\$ 60.000,00.

Necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Acolhimento do apelo da FESP neste sentido. R. sentença parcialmente reformada.

Manutenção da condenação da FESP ao ônus da sucumbência. Consectários legais. De rigor a observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral nº 810). Matéria de ordem pública, permitindo aplicação ou alteração de ofício sem que se configure reformatio in pejus. Precedentes do C. STJ neste sentido. Aplicação da Súmula 54 do E. STJ quanto aos juros de mora e a Súmula 362 do E. STJ quanto à correção monetária do valor da indenização do dano moral. Acolhimento parcial da FESP no que toca aos juros de mora. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA FESP PARCIALMENTE PROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1003289-42.2020.8.26.0318; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Leme - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/06/2021; Data de Registro: 23/06/2021).

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Pretensão fundada em flagrante forjado pelos réus. Autores que foram acusados e presos por crime de tráfico de entorpecentes. Revisão Criminal que já foi julgada procedente e determinou o pagamento de indenização em virtude do erro judiciário. Ação indenizatória, agora contra os agentes públicos, que é fundada nos mesmos fatos, qual seja, o flagrante forjado. Falta de interesse processual, uma vez que a ação na seara cível não se afigura útil e necessária à pretensão almejada pelos autores, uma vez que já foi reconhecido, em sede de Revisão Criminal, o direito à justa indenização pelos danos causados Faculdade prevista no art. 630 do CPP. Sentença terminativa confirmada. Recurso desprovido (TJSP; Apelação Cível 0001277-51.2009.8.26.0482; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2014; Data de Registro: 19/12/2014)

APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DANO MORAL - Prisão com indicação de flagrante forjado pelos policiais militares. ADMISSIBILIDADE: Autores absolvidos da acusação de prática de tráfico de entorpecente ilícito, sob a fundamentação contida na r. sentença criminal de que houve divergência entre os depoimentos de policiais que efetuarão a prisão em flagrante e que houve a prova oral afiançando a tese de crime forjado, além da ausência de prova da prática do delito. Promotoria de Justiça que requereu o envio de cópias dos autos à Corregedoria da Polícia Militar e ao Ministério Público para apuração da conduta dos milicianos. Responsabilidade da FESP pelos danos causados aos autores. Sentença mantida neste aspecto (TJSP; Apelação Com Revisão 9135799-81.2008.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7.VARA; Data do Julgamento: 03/08/2009; Data de Registro: 31/08/2009)

Definida a responsabilidade da ré, passa-se à análise da indenização pleiteada.

O valor da indenização a ser apurado é destinado não apenas à compensação pecuniária pelo constrangimento experimentado, mas também a desencorajar a conduta

praticada. Nesse sentido, a indenização, embora não possa ser meramente simbólica, não deve ser elevada de modo a constituir enriquecimento sem causa do requerente. Logo, considerando que o demandante ficou preso 105 dias indevidamente (vide fls. 4), circunstância que inclusive poderia ter perdurado por mais tempo caso o ato criminoso praticado pelos então policiais não tivesse sido filmado por terceiro, entendo como razoável a fixação de indenização de R\$ 200.000,00 a título de danos morais, montante que traz alguma compensação à vítima pelo dano que lhe foi imposto, sem implicar, por outro lado, enriquecimento sem causa, servindo ainda para estimular a Fazenda a adotar um maior controle sobre a conduta dos seus servidores responsáveis pela segurança pública (como através da obrigação do uso de câmeras nos respectivos uniformes), a evitar tristes episódios como o objeto desta ação.

Registro ainda que para o valor da indenização ora arbitrada foi levado em conta que a ré, apesar da clareza da prova documental produzida no sentido do erro judiciário, sequer ofereceu proposta de conciliação em favor da vítima, o que, diante do quadro exposto, apenas a obriga a suportar mais tempo até obter alguma reparação pela grave arbitrariedade que teve que suportar.

Isto posto, nos termos do inciso I do art. 487 do C.P.C., JULGO PROCEDENTE a ação, já que comprovado o nexo causal entre a conduta dos agentes públicos militares nesta qualidade e o dano suportado pelo autor. Com efeito, condeno a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R\$ 200.000,00, considerados juros contabilizados nos moldes do que prevê a Lei 11.960/09, a contar do evento danoso, com correção monetária pelo IPCA-E e os juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de repercussão geral (RE nº 870.947), a partir da data desta sentença.

Em razão da sucumbência, condeno as rés ao pagamento das custas e despesas processuais de comprovado desembolso nos autos e de honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º do Código de Processo Civil.

P.R.I.C

São Bernardo do Campo, 18 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA